

1502198-70.2020.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502198-70.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502198-70.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Paulo de Jesus Queiroz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 14h30, 18 de agosto de 2020, por volta das 11h34, na Rua Vinícius de Moraes, n. 165, Núcleo Residencial Faria Lima, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOÃO PAULO DE JESUS QUEIROZ, qualificado a fls. 11, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, guardava, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 7 invólucros plásticos contendo um total de 8,24 gramas de “maconha” (peso líquido) e 28 invólucros plásticos, tipo eppendorf, contendo um total de 18.16 gramas de cocaína (peso líquido), tudo conforme laudo de exame químicotoxicológico de fls. 42/44, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A conduta foi praticada em estabelecimento esportivo e recreativo. Segundo consta, o denunciado comercializava entorpecentes no local dos fatos, ocultando as porções de drogas aos pés de uma árvore ao lado de um muro (fotografia a fls. 33/35). Ocorre que sua conduta foi flagrada pelo sistema de monitoramento da Guarda Municipal, de forma que uma viatura foi acionada para se dirigir ao local. Ao chegarem ao local, com base nas características físicas e das vestimentas, guardas municipais encontraram o denunciado e realizaram abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, apenas a quantia de R\$ 30,00 em espécie guardada em uma pochete. Após acionamento do canil, com auxílio de cão farejador, foram encontradas as porções de drogas supra referidas exatamente no local em que o denunciado foi flagrado mexendo por câmeras de vigilância (vide fls. 33/35 e 38). Questionado o denunciado negou que as drogas lhe pertencessem e que as estivesse comercializando. Além Quanto ao dinheiro encontrado em seu poder, não soube explicar a origem. Logo ao lado do local em que comercializava drogas há diversas quadras destinadas a prática esportiva, bem como um playground que estava inclusive sendo utilizado por crianças (fls. 32). As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas não deixam dúvidas de que pertenciam ao denunciado e que eram destinadas à mercancia ilícita. Diante do exposto, denuncio JOÃO PAULO DE JESUS QUEIROZ como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito especial, notificando-se a denunciada para oferecimento de resposta preliminar, recebendo a denúncia, ouvindo-se todos em audiência una e prosseguindo-se até final sentença condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório. Acusado revel.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova suficiente para a condenação. Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 42/44.

III.2 Prova oral

As testemunhas Nilton Felipe Custodio da Silva e Marcos Antonio de Lima disseram ter recebido notícia do COAD acerca de um sujeito no local dos fatos em atitude compatível com o tráfico de drogas. Foram ao local e encontraram o réu, cujas características se assemelhavam ao sujeito retratado nas imagens. Nada havia com o acusado, mas o cão de faro localizou entorpecente ilícito exatamente no local onde

o acusado aparece nas imagens. No local há várias quadras e campo de futebol destinados ao lazer.

III.3 Exame da prova

Bem provado o delito.

As imagens a fls. 29/41 demonstram que o acusado estava em local público em atitude suspeita, escondendo algo, sempre observando as proximidades para não ser surpreendido.

Trata-se do mesmo local onde o cão de faro encontro o entorpecente apreendido nos autos.

Os guardas civis encontraram o réu exatamente no local acima referido, réu este cujas características são semelhantes ao sujeito apontado nas imagens a fls. 29/41. Assim, o réu estava na posse de 26,40 gramas de entorpecente ilícito, quantia esta incompatível com a mera posse para uso, visto que usuários temem justamente serem acusados de posse para venda no caso de levarem consigo grande quantidade de drogas ilícitas.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 55/57). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Aumento a pena em 1/6, nos termos do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, passando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO João Paulo de Jesus Queiroz à pena de um ano e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 194 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos

bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 5 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA